Памятка HR горной компании

ҶДММ «Канзи Диёр» · г. Пенджикент · открытый карьер сейчас, подземный рудник в планах · 2400–2500 м

По ТК РТ (ред. 17.06.2026), постановлениям Правительства, законам о пенсиях, промбезопасности, ВМ и недрах, Пленуму Верховного суда 2021 г. · версия 21.10.2026, с примерами

Как читать. Всё, что нужно из постановлений, уже **переписано сюда** — открывать их не надо. У каждого акта есть понятное название, а номер стоит мелко рядом ПП 521 — только чтобы сослаться на него в приказе или в споре. Что скрывается за каждым номером — шпаргалка в конце (Приложение Б). В каждом разделе есть **примеры с расчётами** и **частые ошибки**; готовые тексты документов — в Приложении А.

Цифры 2026 г.: показатель для расчётов — **78 сомони**; МРОТ — **1 300 сомони с 01.09.2026**. В примерах люди и суммы условные, правила — настоящие. ⚠️ — акт старый, по сканам или после него были поправки: перед спором сверить в «Адлии» (mmih.tj). Памятка — рабочая шпаргалка, не юридическое заключение.

78 сом. показатель для расчётов 2026	**1 300 сом.** МРОТ с 01.09.2026 — оклад без доплат	**35 ч** неделя на подземных и вредных работах	**24 + 7…28** дней отпуска: основной + за вредность
5 % фонда зарплаты горняков — на их профпенсию, до 10-го	**≤ 15 дн.** вахта; до 30 — только с письменного согласия	**1 сутки** сообщить о несчастном случае	**1 месяц** работник может подать в суд о восстановлении

10 красных флагов

Это то, за что компанию оштрафуют, остановят или она проиграет суд. Начните с них.

1. **Платятся ли 5 % на профессиональную пенсию горняков?** За всех, кто полный день на карьере или в шахте, — 5 % их зарплаты; за водителей самосвалов на вывозке руды — 2,5 %; нужен договор с пенсионным органом Закон 790.
   → Спросить бухгалтерию. Не платим — у людей не копится стаж на досрочную пенсию (раздел 9).
2. **Взрывники — только граждане Таджикистана**, с медосмотром, спецподготовкой и аттестацией Закон о ВМ, ст. 11.
   → Ни одного иностранца на взрывных работах и складе ВМ (раздел 6).
3. **Служба охраны труда обязательна**: у вас больше 50 человек ст. 355 ТК.
   → Приказ о службе, положение, инженер(ы) ОТ (раздел 5).
4. **Без инструктажа, проверки знаний и медосмотра — к работе не пускать.**
   → Журналы и удостоверения — в личное дело; срок каждого удостоверения — в таблицу.
5. **Аттестация рабочих мест не старше 5 лет** — от неё зависят 35 часов, доп. отпуск, доплата за вредность и пенсия.
   → Найти дату последней аттестации и карты.
6. **Вахта не длиннее 15 дней** (до 30 — с письменного согласия) ст. 245 ТК.
   → Проверить графики: 28/28 без согласия — нарушение, 45/15 — нельзя вообще.
7. **Высокогорная надбавка считается от 156 сом., а не от оклада.**
   → Найти село, к которому относится карьер (раздел 10).

8. **Иностранцы:** разрешение на работу — до первого рабочего дня, регистрация — за 10 рабочих дней.
   → Таблица разрешений со сроками окончания (раздел 13).

9. **В суде доказывает работодатель.** «Отказался подписать» без акта со свидетелями = «не предупредили».
   → Шаблон акта — Приложение А.

10. **Несчастный случай — сообщить в течение суток.**
    → Порядок по шагам — раздел 8.

1. Профиль компании

Что	Что известно	Что из этого следует
Вид работ	Открытый карьер; в планах подземный рудник	И карьер, и рудник — «опасные производственные объекты»; у них разные правила безопасности и разные строки в Списке вредных профессий
Высота	2400–2500 м	Надбавка 18 % от 156 сом. (≈ 28 сом.), если карьер относится к селу на 2300–2500 м; 20 % (≈ 31 сом.), если выше 2500 м
Численность	Больше 50 (только иностранцев — 210)	Служба охраны труда обязательна; квота 6 % рабочих мест для отдельных категорий (инвалиды, сироты, многодетные и одинокие родители, предпенсионеры и др.) при штате от 20
Иностранцы	Граждане КНР	Разрешения, квота КНР 3 400 на 2026 г., регистрация; на взрывные работы нельзя
Спросить у директора	Есть ли профсоюз и коллективный договор? Кто ведёт взрывные работы — свои или подрядчик? Есть ли вахтовый посёлок? Когда была аттестация рабочих мест? Зарегистрирован ли карьер в госреестре опасных объектов? Есть ли договор страхования ответственности и договор по профпенсии? Есть ли фабрика с химией (тогда — молоко)?	

2. Приём на работу

Ошибка при приёме потом всплывает при увольнении — в суде.

Что можно требовать от кандидата

ч. 4–5 ст. 26

- паспорт;
- трудовую книжку (кроме тех, кто работает впервые);
- военный билет / приписное — у военнообязанных;
- диплом, удостоверение — если работа требует (взрывник, машинист, электрик);
- справку о предварительном медосмотре;
- ИНН и документ пенсионного страхования;
- справку о судимости — только где закон требует.

Больше ничего. Даже отдельную справку нарколога — нельзя: нарколог входит в медосмотр.

Порядок

1. Заявление работника.
2. Трудовой договор письменно, 2 экземпляра, один — работнику.
3. Приказ о приёме — работнику под подпись **в течение 3 рабочих дней**.
4. Ознакомить под подпись с правилами распорядка и инструкциями по охране труда.
5. Вводный инструктаж, медосмотр, проверка знаний — **до** первой смены.
6. Запись в трудовую книжку — не позже недели после приказа ПП 154/1999.

СИТУАЦИЯ

Новый горнорабочий Саидов вышел на смену 1 ноября, а договор «оформим потом». **Отношения уже возникли с 1 ноября** — со всеми гарантиями; не оформили — штраф КоАП 94 , а при споре суд признает работу с первого дня ч. 10 ст. 26; Пленум п. 11.

СИТУАЦИЯ

Машиниста приняли «с испытательным сроком», но в договоре об этом ни слова. Через 2 месяца уволить «как не прошедшего испытание» **нельзя**: испытание есть, только если записано в договоре ст. 28; Пленум п. 40. Если записано — до 3 месяцев; уведомить письменно с причинами «не ранее чем за семь календарных дней до истечения испытательного срока».

СИТУАЦИЯ

Кандидат на взрывника. В направлении на медосмотр пишем: «работы с взрывчатыми материалами, открытые горные работы». Эти работы есть в перечне работ, на которые не допускают людей с наркологическими заболеваниями ПП 155, п. 7, 12, — врачи это проверят.

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Срочный договор «на 3 месяца, потом посмотрим». Срочный ТД — **не меньше года** (кроме замены отсутствующего, конкретной работы и сезонной). Если срок кончился, а человек работает и никто не потребовал расторжения — договор стал бессрочным ст. 25; Пленум п. 12.

3. Время, оплата, вахта

Что	Правило
Рабочая неделя	обычная — до 40 ч; подземные, вредные, тяжёлые — **до 35 ч** (кому — по Списку вредных профессий, раздел 4) ст. 67, 69, 236
Ночь (22:00–06:00)	каждый ночной час — **не меньше 1,5 ставки**; если половина смены и больше — ночью, смена короче на 1 час (или отдых в другой день, если производство непрерывное) ст. 77, 156

Сверхурочные, выходные, праздники	не меньше **двойной** оплаты; работа в выходной — только в исключительных случаях, по согласованию с представителями работников ст. 87, 154
Зарплата	на карту, **не реже раза в полмесяца**; при увольнении — всё в последний рабочий день ст. 158
МРОТ	1 300 сом. — это **оклад без доплат и надбавок** ч. 3 ст. 143
Удержания	все вместе — не больше 20 % зарплаты; ущерб — не больше среднемесячного заработка ст. 163, 189

СЧИТАЕМ

Водитель самосвала, часовая ставка 25 сом., смена 22:00–06:00 — вся ночная, значит, смена 7 часов вместо 8.

```
ночные часы: 7 × 25 × 1,5 = 262,50 сом. (по обычной ставке было бы 175)
```

```
2 сверхурочных часа: 2 × 25 × 2 = 100 сом.
```

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Подсобному рабочему платят оклад 1 100 + доплату за вредность 200 = 1 300 и считают, что МРОТ соблюдён. **Нет:** доплаты в МРОТ не входят, оклад сам должен быть не меньше 1 300.

СЧИТАЕМ

Зарплата 5 000 сом., работник потерял рацию. Удержать за месяц — не больше 20 %:

```
5 000 × 20 % = 1 000 сом. в месяц; всего — не больше среднемесячного заработка
```

Вахта ст. 243–246; надбавка — ПП 460 и ПП 496

- Вахта — **до 15 календарных дней**; до 30 — только с **письменного согласия** работника, записанного в ТД или КД.
- Нельзя на вахту: до 18 лет, беременных, инвалидов I и II группы.
- Жильё, питание, доставка — за счёт компании; учёт часов — суммированный (не больше чем за год), по каждому работнику помесячно; отпуск кусками в межвахту не дают.
- **Вахтовая надбавка** — за каждый день на объекте и каждый день в дороге, **не меньше 1,5 показателя = 117 сом. в день**; частная компания может установить больше в КД, но не меньше.
- Ввести вахтовый метод — решение руководства по согласованию с профкомом.

СЧИТАЕМ

График 15/15, дорога Пенджикент — карьер и обратно — по 1 дню.

```
надбавка за вахту: (15 + 2) × 117 = 1 989 сом. минимум
```

График 28/28 — можно только с письменного согласия каждого. График 45/15 — нельзя ни с каким согласием.

Резервный фонд зарплаты ст. 162

Закон обязывает каждого работодателя создать фонд на случай банкротства или ликвидации, но правительство до сих пор не утвердило его размер и порядок. **Что делать:** закрепить фонд в коллективном договоре или положении — размер выбирает компания (ч. 4 ст. 12). Довод: старый ТК 1997 г. прямо говорил, что фонд негосударственных организаций устанавливается в их уставе (комментарий 2004 г., с. 239). Это исторический довод, не норма.

4. Отпуска и вредные условия

Кому что положено Список вредных профессий — ПП 521

Основной отпуск — **не меньше 24 календарных дней** всем. Горнякам (подземные и открытые горные работы, карьеры) — ещё **дополнительный, не меньше 7 дней**; точная длина и

сокращённый день — по строке Списка ст. 93, 96. Примеры строк Списка (сверьте ваш раздел — цветные металлы, подземные или открытые работы):

Профессия	Доп. отпуск, дней	Рабочий день
Подземные рабочие шахт и рудников	14	6 ч
Горнорабочий очистного забоя	28	6 ч
Взрывник (подземные работы)	21	6 ч
Бурильщик скважин (открытые работы)	7 (на кварце 14)	—
Взрывник (открытые работы)	7	—
Водитель на вывозке горной массы из карьера	14	—
ИТР в карьерах глубже 100 м	14	—

За стаж ПП 197: в цветной металлургии, горно-химической промышленности, шахтном строительстве — +3, +5, +7, +10 дней за 5, 10, 15, 20 лет в отрасли (сверьте, какая строка перечня ваша). Ненормированный день — доп. отпуск по перечню ПП 547 или по КД.

СЧИТАЕМ

Водитель самосвала на вывозке горной массы. Отпуск: 24 + 14 = **38 календарных дней**. Начислено за 12 месяцев 66 000 сом. Отпускные считают так ПП 313, п. 4:

```
66 000 ÷ 12 ÷ 29,3 = 187,71 сом. в день × 38 дней = 7 133,11 сом.
```

В расчёт берут зарплату, доплаты, ночные, премии; не берут командировочные, больничные, разовые подарки ПП 313, п. 20–21.

- График отпусков — на год, с представителями работников; о дате сообщить **не позже чем за 15 дней** ст. 107.
- Деньгами вместо отпуска — только при увольнении ст. 91, 118. Отозвать из отпуска — только с согласия; отказ выйти — не нарушение Пленум п. 22.

Доплата за вредность шкала — ПП 458, п. 15; аттестация — ПП 429

Аттестация рабочих мест (не реже раза в 5 лет, итоги опубликовать в течение месяца) ставит каждому месту баллы. По баллам — доплата к тарифной ставке:

Условия	Баллы	Доплата
Тяжёлые и вредные	до 2	4 %
	2,1–4,0	8 %
	4,1–6,0	12 %
Особо тяжёлые и особо вредные	6,1–8,0	16 %
	8,1–10,0	20 %
	свыше 10	24 %

СЧИТАЕМ

Взрывник, тарифная ставка 3 800 сом., по карте аттестации 5,4 балла:

```
3 800 × 12 % = 456 сом. в месяц доплаты
```

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Аттестация 2018 г. — значит, в 2023 г. она истекла. Без действующей аттестации инспекция спросит, на каком основании платят (или не платят) доплату и дают (или не дают) 35 часов.

5. Охрана труда и промбезопасность

У горной компании два проверяющих: инспекция труда и Служба промнадзора. Второго в обычных памятках нет.

Инспекция труда ПП 299 — ТК, зарплата, охрана труда, СИЗ, аттестация, иностранцы; может прийти внезапно, остановить работы, выписать предписание и штраф.

Служба промнадзора и горного надзора ПП 152 — карьер, рудник, ВМ, краны, сосуды под давлением. Решает, как готовить и аттестовать горняков, **принимает экзамены и выдаёт удостоверения** на опасные работы, выборочно проверяет знания.

Что должно быть	Откуда требование	Что сделать HR
Служба охраны труда, подчинена директору; при штате свыше 500 человек или по характеру производства — врач по гигиене труда и лаборатория	ст. 355 ТК; типовое положение — коллегия Минтруда 30.08.2018 № 18	приказ о создании, положение (по типовому), штат
Комитет по охране труда — пополам от работодателя и работников; пишет раздел КД по ОТ	ст. 356	приказ, состав
Обучение, инструктаж, стажировка, проверка знаний; без них — не допускать	ст. 348; Закон о промбезопасности, ст. 10, 12	журналы инструктажей (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), протоколы
Удостоверения машинистов, взрывников, крановщиков, электриков	Служба промнадзора, п. 5, 7	таблица: ФИО — удостоверение — до какого числа
Карьер **зарегистрирован** в госреестре опасных объектов, назначены ответственные	Правила регистрации ПП 590	копия свидетельства в папку
Страхование ответственности за вред от опасного объекта	Закон о промбезопасности, ст. 17	копия договора
При угрозе жизни — **остановить работы и вывести людей**; отвечает руководитель	Закон о недрах, ст. 24	вписать в инструкции горного мастера и начальника участка
Правила безопасности: карьер — распоряжение Службы № 46 (2020), рудник — № 39 (2023)	⚠️ текстов в базе нет	выгрузить из «Адлии» для службы ОТ
Нет СИЗ — работник вправе не работать, время оплачивается как простой не по его вине	ч. 4 ст. 335	ведомости выдачи без пропусков

СИТУАЦИЯ

Бульдозериста с удостоверением, которое истекло 2 месяца назад, допустили к работе, и он повредил ЛЭП. Нарушены ст. 348 ТК (допуск без проверки знаний) и ст. 12 Закона о промбезопасности (допуск неквалифицированного). Штраф за охрану труда КоАП 133, 135; при травме — ещё и расследование с выводом о вине работодателя.

6. Взрывные работы

К работам с ВМ допускаются **только граждане Таджикистана**: без медицинских противопоказаний, прошедшие **специальную подготовку и аттестацию** Закон о ВМ, ст. 11. ⚠️ Закон в базе — в редакции 2005 г.; поправку от 16.02.2026 в открытом доступе не видно — сверить ст. 11.

Подготовка взрывников и формы их допусков — приказы Службы промнадзора № 63 и № 59 (2025); правила обращения с ВМ и их перевозки — № 93 (2024) и № 65 (2025). ⚠️ Текстов в базе нет.

СИТУАЦИЯ

Подрядчик из КНР предлагает «своего опытного взрывника Ли». **Нельзя**, даже если подрядчик сам его оформил: взрывник — только гражданин РТ. Запросите у подрядчика лицензию, удостоверения и паспорта взрывников.

7. Медосмотры, наркология, СИЗ, молоко

Медосмотр	при приёме и периодически — **за счёт компании** ст. 333; подземные работы — **раз в 2 года** Минздрав 536, Прил. 2; пыль, шум, вибрация, химия — по перечню вредных факторов ПП 702; кто уклоняется — не допускать; на особо опасных работах — осмотр перед сменой. ⚠️ Кодекс здравоохранения (ст. 105) говорит, что осмотр при поступлении — за счёт гражданина: противоречит ТК
Наркология	работы, закрытые для людей с наркологическими заболеваниями ПП 155: добыча полезных ископаемых открытым и подземным способом (п. 7), аварийно-спасательные (п. 9), подземные (п. 11), работы с ВМ (п. 12), шум и вибрация (п. 14–15), высота (п. 18), краны (п. 19–20), сложное электрооборудование (п. 22). Проверяется на медосмотре
Нетрезвый на работе	отстранить актом в тот же день, за день не платить ст. 50; увольнение — раздел 12
Иностранцы	на медосмотре — ещё обследование на ВИЧ, лепру и ряд инфекций Минздрав 536, Прил. 10
СИЗ, спецодежда	бесплатно по нормам; стирка, ремонт, хранение — за счёт компании; деньгами вместо СИЗ — нельзя; купил сам, потому что не выдали, — компенсировать ст. 335; ПП 592; нормы — распор. 155/2020
Молоко	0,5 л за смену (жирность до 3,2 %) — на работах с химическими веществами из перечня (важно, если есть фабрика или лаборатория с реагентами); заменить можно только равноценными продуктами (кефир и т. п.) с согласия работников ПП 592, п. 5, 20–21
Женщины, подростки	подземные и вредные работы — запрещены ст. 216; ПП 568; до 18 лет — свой перечень ПП 169; на вахту — нельзя

8. Несчастный случай

1. Сразу
помощь пострадавшему, сохранить место как есть, сообщить руководителю

2. В течение суток
сообщить в орган соцстрахования; тяжёлый, групповой, смертельный — ещё и в надзор

3. Комиссия
приказ о комиссии; расследование — 3 дня, тяжёлые — 15 дней

4. Акт Н-1
пострадавшему — через 3 дня после утверждения; запись в журнал

5. Возмещение
вред здоровью или гибель — выплаты по правилам ПП 661

Все сроки — из Порядка расследования несчастных случаев ПП 462, п. 8–9, 21–22, 44. Скрыли случай — штраф юрлицу 100–200 показателей = 7 800–15 600 сом. КоАП 109.

СИТУАЦИЯ

12 ноября в 14:20 помощнику машиниста экскаватора защемило руку. **До 14:20 13 ноября** — сообщение в соцстрах; если врачи сказали «тяжёлый» — в тот же срок и в надзор. Сразу — приказ о комиссии; комиссия расследует за 3 дня (тяжёлый — за 15); акт Н-1 — работнику в 3 дня после утверждения.

9. Пенсии горняков

Самая дорогая «невидимая» тема: ошибка всплывёт через 20 лет, когда человек придёт за досрочной пенсией.

Обычная пенсия

Закон 595

- мужчины — с **63** лет, женщины — с **58**;
- страховой стаж — 300 / 240 месяцев (25 / 20 лет);
- стаж до 2013 г. — по трудовой книжке, после — по лицевому счёту: сведения сдавать вовремя.

⚠️ Поправки 2025 и 2026 гг. в текст базы не внесены.

Досрочная профессиональная

ПП 634, п. 5

- **Карьер и шахта** (полный день): **25 лет такой работы — пенсия в любом возрасте**;
- проходчики, забойщики, горнорабочие очистного забоя, машинисты горных выемочных машин — **20 лет**;
- водители самосвалов на вывозке руды: мужчины — с 58 лет (стаж 25, из него профессиональный 12,5), женщины — с 53 (20 / 10).

СИТУАЦИЯ

Горнорабочий пришёл в карьер в 22 года и работает полный день. В 47 лет у него 25 лет горных работ — **право на досрочную пенсию, хотя ему нет и 50**. Но пенсию платят из накопленных взносов компании. Не платили — нет «профессионального стажа» ПП 634, п. 15, и человек придёт с претензией к компании.

Что сделать по закону о профпенсионном страховании

Закон 790

1. По итогам аттестации составить **перечень рабочих мест с особыми условиями** — вместе с профкомом, утвердить приказом ПП 634, п. 9–10.
2. Заключить **договор** с пенсионным органом (в законе — «учреждение страхования»); расторгнуть его в одностороннем порядке нельзя; условия — в КД (ст. 6).
3. Платить взнос: **5 %** — за подземные, вредные и горные работы; **2,5 %** — за водителей карьерных самосвалов и геологоразведку; на человека — не меньше **15,60 сом.** в месяц (ст. 12).
4. Платить **до 10-го числа** следующего месяца; не доплатили 15 дней — пенсионный орган уведомит и взыщет (ст. 8, 14).
5. Сдавать сведения о застрахованных, сообщать работнику о его взносах и стаже, об изменениях — в течение месяца (ст. 21).

СЧИТАЕМ

Октябрь: горный участок — 40 человек, фонд зарплаты 260 000 сом.; водители самосвалов — 12 человек, 66 000 сом.

```
горняки: 260 000 × 5 % = 13 000 сом.
```

```
водители: 66 000 × 2,5 % = 1 650 сом.
```

```
итого 14 650 сом. — до 10 ноября
```

Ученик водителя с зарплатой 500 сом.: 500 × 2,5 % = 12,50 сом. — меньше минимума, платим **15,60** (1 % × 20 × 78).

Своих списков профессий для досрочной пенсии в Таджикистане пока нет — действуют советские Списки № 1 и № 2 1991 г. (это прямо сказано в ПП 634). ⚠️ Текстов Списков в базе нет.

10. Высокогорная надбавка

Надбавка зависит от **села из официального списка**, к которому относится участок, а не от высоты самого забоя ПП 303 + Инструкция 280-121. Ниже 3000 м процент берётся **от двух показателей (156 сом.)**, а не от зарплаты. На всю зарплату — только выше 3000 м.

Высота	Коэффициент	В месяц, 2026	Сёла блока «Пенджикент» из списка
2000–2300 м	1,15	≈ 23,40 сом.	Раводид 2040, Вору 2180, Хушёр 2250
2300–2500 м	1,18	≈ 28,08 сом.	Пон 2350, Соимагузор 2375, Рогич 2400
2500–3000 м	1,20	≈ 31,20 сом.	Киёкли 2580, Замчорраха 2800
выше 3000 м	1,30	30 % от всей зарплаты	—

СЧИТАЕМ

Оклад 4 500 сом., карьер относится к Рогичу (2400 м):

```
верно: 156 × 18 % = 28,08 сом.
```

```
неверно: 4 500 × 18 % = 810 сом. (так закон не требует)
```

Платить больше можно, но тогда закрепите это в положении об оплате как решение компании сверх закона. МРОТ определяется с учётом коэффициента ч. 4 ст. 143.

11. Командировки ПП 496 от 18.07.2026

Для частной компании это **минимум**: платить можно больше, меньше — нельзя.

Что	Норма	2026, сом.
Суточные (если место от 30 км)	2,5 показателя в день	195
Жильё с документом — Душанбе	до 6 показателей за сутки	до 468
Жильё — областные центры и ряд городов, **в т. ч. Пенджикент**	до 4 показателей	до 312
Жильё — остальные места	до 3 показателей	до 234
Жильё без документов	50 % нормы	—
За рубежом — суточные	$90 ($100 — высшим должностям); жильё и билеты — по приложениям ⚠️ (сканы)	—

Срок — до 30 дней без дороги; аванс — до отъезда; отчёт — за 5 рабочих дней после возвращения.

СЧИТАЕМ

Инженер ОТ едет в Душанбе на 3 дня (2 ночи в гостинице):

```
суточные: 3 × 195 = 585 сом.
```

```
гостиница по чеку: до 2 × 468 = 936 сом.; без чека — 2 × 234 = 468 сом.
```

12. Дисциплина и увольнение — как решит суд

Это пересказ постановления Пленума Верховного суда от 12.11.2021 № 1 — так суды смотрят на увольнения.

5 золотых правил

1. **Доказывает компания**: и основание, и порядок Пленум п. 17. Нет бумаги — нет довода.
2. **«Отказался подписать / получить»** — сразу акт с двумя свидетелями (шаблон — Приложение А) п. 4, 18, 31.
3. **Любое перемещение — приказом**. Перевод на другую должность — только с письменного согласия п. 13–14.
4. **Профком** — уведомить письменно не позже чем за 2 недели до любого увольнения по инициативе компании; ответ — 10 дней; после согласия уволить — в течение месяца ст. 44.
5. **Не увольнять** по инициативе компании на больничном, в отпуске, в командировке (кроме ликвидации) ч. 4 ст. 42.

Взыскание: порядок ст. 62–65

Замечание, выговор, строгий выговор или увольнение. Сначала — **письменное объяснение** (отказ — акт). Одно взыскание за один проступок; учитывать тяжесть и прежнее поведение — иначе суд отменит. Срок — **месяц со дня, когда узнал непосредственный начальник** (даже горный мастер без права наказывать) и не позже 6 месяцев со дня проступка. Приказ — под подпись в 3 рабочих дня.

СИТУАЦИЯ

Ловушка вахты. 3 ноября горный мастер увидел, что бурильщик работает без каски. 5 ноября бурильщик уезжает на межвахту, возвращается 21 ноября. Пока он на межвахте, приказ издавать **нельзя** ч. 5 ст. 63, а месячный срок при этом идёт: в ТК межвахта не приостанавливает его ч. 3 ст. 64 (в Пленуме п. 22 и п. 41 противоречат друг другу). **Решение:** взять объяснение и издать приказ до отъезда 5 ноября — или с 21 ноября, но не позже 3 декабря.

Основание (ст. 42)	Что должно быть в папке
Прогул	отсутствие **больше 3 часов** за рабочий день без уважительной причины; ушёл, не отработав 2 недели после заявления, — тоже прогул; суд выяснит настоящую причину. Не выходил с первого дня — увольнение с первого дня невыхода Пленум п. 23
Нетрезвый на работе; отказ от освидетельствования	в рабочее время на территории компании или объекта; доказывается заключением врача **или** актом и свидетелями; отказ пройти освидетельствование — отдельное основание п. 25, 31
Нарушение охраны труда с тяжкими последствиями **или угрозой** их	для карьера главное основание: достаточно **реальной угрозы** аварии, взрыва, травмы; в папке — какое правило нарушено, подпись об ознакомлении с ним, в чём угроза п. 32
Систематическое нарушение	действующее (не снятое и не истёкшее) взыскание + новое нарушение. Отказ от незаконного перевода, сверхурочных, ночи, вахты без согласия — не нарушение п. 21–22

Несоответствие должности	по квалификации — только по итогам аттестации, проведённой по правилам; по здоровью — заключение врача, что работа противопоказана или опасна. Просто «часто болеет» или инвалидность — не основание. Сначала предложить другую работу п. 20
Сокращение	реальное сокращение; кто имеет преимущество остаться (ст. 43); **персональное** предупреждение под подпись за 2 месяца; предложить вакансии в той же местности; сообщить в службу занятости; выходное пособие **не меньше 3 среднемесячных окладов** ст. 45, 51; п. 18
Изменение условий труда	предупредить за 2 месяца и доказать, что по-старому нельзя (новая техника, аттестация, реорганизация); отказался — увольнение с пособием **не меньше 2 средних заработков** ст. 31; п. 15
По желанию работника	2 недели; заявление можно забрать, пока на место письменно не пригласили другого; если работник утверждает, что его заставили уйти, это доказывает он сам ст. 41; п. 16

СЧИТАЕМ

Сокращение. Уведомление вручено **1 сентября 2026**. Два месяца истекают 1 ноября — это воскресенье, значит, срок переносится на **понедельник, 2 ноября** ст. 14. Оклад 6 000 сом. → выходное пособие **не меньше 18 000 сом.** Уволили раньше — суд перенесёт дату и взыщет зарплату за разницу Пленум п. 18.

СИТУАЦИЯ

Машиниста экскаватора пересадили с экскаватора № 2 на № 5 в том же карьере — это **перемещение**, согласие не нужно, но нужен приказ. Горнорабочего перевели в кладовщики — это **перевод**, нужно письменное согласие. Отказался от незаконного перевода и не вышел — уволить за прогул нельзя Пленум п. 13–14.

Сроки для работника: иск о восстановлении — 1 месяц со дня вручения приказа (или отказа его получить), другие споры — 3 года, комиссия по трудовым спорам — 3 месяца ст. 201. За вынужденный прогул — средний заработок по правилам ПП 313.

13. Иностранные работники (КНР)

- ТК действует и в компаниях с иностранными владельцами, и для иностранных работников ст. 9; Пленум п. 8.
- **Разрешение на работу** — до 1 года; сбор 60 показателей = 4 680 сом.; компания вручает его **до начала работы** ПП 529. Квота на 2026 г. — 5 500 человек, для КНР — 3 400 Указ 1158.
- Трудовой договор регистрируется в миграционном органе; на привлечение иностранцев нужна лицензия Закон о миграции, ст. 8(1)–8(4). Регистрация по месту пребывания — **10 рабочих дней** ПП 218 ⚠️.
- **На работы с ВМ — нельзя.**
- ФИО в документах: кириллицей по таджикскому алфавиту, в скобках — пиньинь, как в договорах компании.

СИТУАЦИЯ

Ван Лэй (Wang Lei), машинист буровой установки. Прилетел 2 ноября: регистрация — в течение 10 рабочих дней (выходные и праздник 6 ноября не считаются — ориентир 17 ноября, лучше в первую неделю); на смену — только с вручённым разрешением, медосмотром (включая ВИЧ и инфекции) и вводным инструктажем на понятном ему языке. Разрешение до 30 июня 2027 г. — в таблицу; продлевать заранее.

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Иностранец работает «пока разрешение оформляется». Штраф должностному лицу — 70–100 показателей (5 460–7 800 сом.), компании — ⚠️ 800–1000 по русскому тексту КоАП и 250–300 по таджикскому КоАП 138 ч. 2.

14. Воинский учёт

При приёме — проверить военный билет или приписное; о принятых и уволенных — в военкомат за **7 рабочих дней**; изменения в карточках — за 7 дней Положение о воинском учёте — ПП 416. Приняли без учёта — штраф КоАП 685.

15. Штрафы

КоАП	За что	Штраф (показатели = сомони)
94	трудовые нарушения: приём без договора, незаконное увольнение	должностное лицо 20–30 = 1 560–2 340; повторно 40–50 = 3 120–3 900
133, 135	охрана труда	20–30 = 1 560–2 340
134	задержка зарплаты, пособий	20–30; повторно 50–100 = 3 900–7 800
109	скрыли несчастный случай	должностное лицо 30–40; компания 100–200 = 7 800–15 600
139	не выполнили предписание инспекции в срок	должностное лицо 20–30; компания 70–100 = 5 460–7 800
138 ч. 2	иностранцы без разрешения	см. раздел 13
685–689	воинский учёт	2–12 показателей

КоАП — в редакции до 16.02.2026; изменения после этой даты сверять.

16. Календарь сроков

Событие	Срок
Приказ о приёме — под подпись	3 рабочих дня
Запись в трудовую книжку	неделя после приказа
Иностранцу — разрешение / регистрация	до начала работы / 10 рабочих дней
Военкомат: принятые и уволенные	7 рабочих дней
Зарплата	не реже раза в полмесяца; при увольнении — в последний день
Взнос на профпенсию	до 10-го числа следующего месяца
Отпуск — известить работника	не позже чем за 15 дней
Вахта	до 15 дней; до 30 — с письменного согласия
Взыскание	месяц с обнаружения, 6 месяцев с проступка; приказ под подпись — 3 рабочих дня
Профком перед увольнением	за 2 недели; ответ — 10 дней; уволить — в месяц после согласия
Сокращение, ликвидация / изменение условий / несоответствие	предупредить за 2 месяца / 2 месяца / 1 месяц
Увольнение по желанию	2 недели
Конец испытания	уведомить «не ранее чем за 7 календарных дней»
Несчастный случай	сообщить за сутки; расследовать 3 / 15 дней

Иск о восстановлении / другие споры / комиссия	1 месяц / 3 года / 3 месяца
Медосмотр подземных	раз в 2 года
Аттестация рабочих мест	раз в 5 лет; итоги опубликовать за месяц

17. Папки, которые должны быть

Кадры

☐	Трудовые договоры и приказы (приём, перевод, перемещение, увольнение)
☐	Трудовые книжки и книга их учёта
☐	Правила распорядка, график отпусков, табель
☐	Коллективный договор и его регистрация
☐	Перечень рабочих мест для профпенсии; договор с пенсионным органом; платёжки до 10-го
☐	Положения: об оплате (вредность, высокогорье), о резервном фонде, о вахте, о командировках
☐	Иностранцы: разрешения, регистрации, лицензия
☐	Воинский учёт
☐	Бланки актов об отказе (Приложение А)

Охрана труда

☐	Приказ о службе ОТ и положение о ней; комитет по ОТ
☐	Журналы инструктажей, протоколы проверки знаний
☐	Таблица удостоверений со сроками
☐	Аттестация рабочих мест (≤ 5 лет)
☐	Медосмотры: списки, график, заключения
☐	СИЗ: нормы, ведомости; молоко, если положено
☐	Свидетельство о регистрации опасного объекта; договор страхования ответственности
☐	Правила безопасности для карьера (№ 46) и рудника (№ 39)
☐	Взрывники: гражданство, подготовка, аттестация
☐	Акты Н-1, журнал несчастных случаев

18. План на 90 дней

Когда	Что сделать
Неделя 1	Вопросы директору (раздел 1). Таблица всех сотрудников: должность, условия, договор, вахта, гражданство, удостоверения.
Неделя 2	**Профпенсия**: договор, взносы, перечень мест. **Взрывники**: кто, гражданство, аттестация. Дата аттестации рабочих мест.
Неделя 3	Служба ОТ и комитет. Журналы, протоколы; удостоверения — в таблицу.
Неделя 4	Медосмотры и допуск; СИЗ; вахты ≤ 15 дней и согласия; табель; высокогорная надбавка — по селу из списка.
Месяц 2	Сверить профессии со Списком вредных (35 ч, доп. отпуск) и доплаты по шкале. Иностранцы: разрешения, регистрации. Бланки из Приложения А — распечатать.
Месяц 3	Коллективный договор: охрана труда, профпенсия, резервный фонд, вахта, командировки. Подготовка к руднику: правила № 39, 35 часов, доп. отпуска, медосмотры подземных, профпенсия.
Каждый год	График отпусков, медосмотры, сроки удостоверений; раз в 5 лет — аттестация; следить за МРОТ, показателем и поправками.

Приложение А. Готовые тексты

Переведите на таджикский, если работник не владеет русским; храните подписанные экземпляры в личном деле.

АКТ об отказе от подписи (получения документа)

г. Пенджикент, «_____» _____ 20____ г., _____ ч _____ мин.

Мы, нижеподписавшиеся: _____ (должность, ФИО составителя), свидетели _____ и _____, составили настоящий акт о том, что работник _____ (должность, ФИО) в нашем присутствии был ознакомлен (документ прочитан вслух) с _____ (приказ № / уведомление / требование дать объяснение, дата) и **отказался** поставить подпись об ознакомлении / получить копию. Причина отказа: _____ (или «не названа»).

Составитель _____ Свидетели _____ _____

Основание: ч. 2 и 6 ст. 63 ТК; п. 4, 18, 31 Пленума ВС РТ 2021 № 1. С даты этого акта по приказу об увольнении идёт месячный срок для иска.

ТРЕБОВАНИЕ о письменном объяснении

_____ (должность, ФИО). Прошу в течение _____ рабочих дней дать письменное объяснение по факту: «_____» (что, где, когда — например: «3 ноября 2026 г. в 10:15 на уступе № 4 работал без защитной каски»).

Дата, подпись руководителя _____ Получил: дата, подпись работника _____

Основание: ч. 2 ст. 63 ТК. Не дал объяснения — составить акт; это не мешает наложить взыскание.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в профсоюзный комитет

В профсоюзный комитет _____. Работодатель намерен расторгнуть трудовой договор с _____ (должность, ФИО) по абз. _____ ч. 1 ст. 42 ТК РТ (_____ — основание) с «_____» _____ 20____ г. Прилагаем: _____ (акты, объяснительные, приказы о взысканиях, заключения). Просим в течение 10 дней сообщить письменное решение (ч. 2 ст. 44 ТК РТ).

Дата, подпись _____ Принял: дата, подпись _____

Пункт трудового договора «Условия труда» (горнорабочий карьера)

Работник принимается на должность _____ участка открытых горных работ (карьер _____). Условия труда на рабочем месте — _____ (по карте аттестации № _____ от _____, _____ баллов). Работнику устанавливаются: рабочая неделя _____ часов; ежегодный основной отпуск 24 календарных дня и дополнительный — _____ календарных дней; доплата за условия труда _____ % тарифной ставки; надбавка за работу в высокогорье _____ % (населённый пункт _____); бесплатные спецодежда, спецобувь и СИЗ по нормам; _____ (молоко / лечебно-профилактическое питание — если положено); предварительный и периодические медосмотры за счёт работодателя. Работодатель уплачивает за работника взносы на обязательное профессиональное пенсионное страхование.

Основание: ч. 2 ст. 24, ст. 69, 96, 148, 236, 333–335 ТК; Закон № 790. Цифры — из карты аттестации и Списка вредных профессий.

Приложение Б. Шпаргалка: что за номером

Номер	Что это	Главное оттуда (уже в памятке)
ПП 521 (2002)	Список вредных, тяжёлых и подземных профессий	кому 35 ч / 6-часовой день и сколько дней доп. отпуска (раздел 4)
ПП 458 (2020)	Доплата за вредность	шкала 4–24 % по баллам аттестации
ПП 429 (2014)	Аттестация рабочих мест	раз в 5 лет, баллы, итоги — за месяц

ПП 303 (2014) + Инстр. 280-121	Районные и высокогорные коэффициенты	1,15–1,30; ниже 3000 м — от 156 сом.; список сёл
ПП 313 (2007)	Как считать средний заработок	отпускные: за 12 мес. ÷ 12 ÷ 29,3 × дни
ПП 460 (2020), ПП 496 (2026)	Вахтовая надбавка; командировки	вахта ≥ 117 сом./день; суточные 195; жильё 468 / 312 / 234
ПП 462 (2014)	Расследование несчастных случаев	сутки, 3 / 15 дней, акт Н-1
ПП 661 (2014)	Возмещение вреда при травме или гибели	выплаты пострадавшему и семье
ПП 592 (2014); распор. 155/2020	Молоко, лечебное питание, СИЗ; нормы спецодежды	0,5 л молока за смену при химии; СИЗ бесплатно, деньгами нельзя
Минздрав 536 (2012); ПП 702 (2010)	Медосмотры; профзаболевания и вредные факторы	подземные — раз в 2 года; иностранцам — ВИЧ и инфекции
ПП 155 (2021)	Работы, закрытые при наркологических заболеваниях	горные работы, ВМ, подземные, высота, краны
ПП 568 (2023); ПП 169 (2014)	Работы, запрещённые женщинам; до 18 лет	подземные и вредные работы — нельзя
ПП 197 (2018); ПП 547 (2020)	Отпуск за стаж; за ненормированный день	+3 / 5 / 7 / 10 дней за 5 / 10 / 15 / 20 лет
ПП 154 (1999)	Трудовые книжки	запись — неделя после приказа
ПП 181 (2009)	Квоты на приём	6 % мест при штате от 20
ПП 529 (2008); ПП 218 (1999); Указ 1158 (2026)	Разрешения иностранцам; их регистрация; квота 2026	до 1 года, 4 680 сом.; 10 рабочих дней; КНР — 3 400
ПП 416 (2022)	Воинский учёт в организации	военкомат — 7 рабочих дней
Закон 595 (2010)	Пенсии в целом	63 / 58 лет, стаж 25 / 20 лет
Закон 790 (2011); ПП 634 (2010)	Профпенсионное страхование; досрочные пенсии	5 % / 2,5 % до 10-го; горняки — 25 / 20 лет в любом возрасте
Закон 14 (2004); ПП 590 (2007)	Промышленная безопасность; регистрация опасных объектов	допуск, подготовка, аттестация, страхование, реестр
Закон 1 (2004)	Взрывчатые материалы	взрывники — только граждане РТ
Закон 983 (1994)	Недра	при угрозе — остановить работы и вывести людей
ПП 152 (2014); ПП 299 (2014)	Служба промнадзора; инспекция труда	кто проверяет и что может
ПП 36 (1996) ⚠️	Страхование от несчастных случаев на особо опасных работах	применимость к частной компании уточнить у страховщика
Распоряжения Службы № 46, 39, 63, 59	Правила безопасности карьера и рудника; подготовка и допуск взрывников	⚠️ текстов в базе нет
Пленум ВС 2021 № 1	Как суды решают трудовые споры	раздел 12
Минтруд 2018 № 18	Типовое положение о службе охраны труда	основа для положения о службе ОТ

Основано на тексте ТК РТ в ред. 17.06.2026, актах из базы laborcodetjk (kodeks/, akty/tekst/) и постановлении Пленума ВС РТ от 12.11.2021 № 1. Примеры условные. Для суда и инспекции сверяйте актуальную редакцию в «Адлии».